



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>République Française</b><br><b>Département des Pyrénées-Orientales</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br><b>Cabestany</b> | <b>EXTRAIT DU REGISTRE DU<br/>CONSEIL MUNICIPAL DE LA<br/>VILLE DE CABESTANY</b> |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/09/2025                                                                                            |                                                                                  |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/09/2025                                                                                            |                                                                                  |
| <b>Nombre de membres :</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025</b>                                                                    |                                                                                  |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                     |                                                                                  |
| L'an deux mille vingt-cinq et le mardi trente septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Présents</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT. |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Ont donné procuration</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Jean VILA à André GILLARD, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Cécile LACAPERE à Stéphane QUINTIN, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.                                                                            |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Absents excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Francisco FERNANDEZ.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Absents non excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Sara TOURNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Secrétaire de séance</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Ahmed EL HOUMMASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |

**AFFAIRE N°01 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.**  
**Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Plan de mobilité (PLUi-D) – Avis du Conseil municipal.**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16 et suivants ;

**VU** le Code du Transport ;

**VU** le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5 ;

**VU** le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Plaine du Roussillon approuvé le 2 juillet 2024 ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine n° 2015/12/209 en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire de Perpignan Méditerranée, à l'exception du secteur sauvegardé de Perpignan, avec la définition des objectifs poursuivis, des modalités de concertation et de collaboration des Communes Membres, ce PLU intercommunal tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU) sur l'ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine du 29 avril 2024 n°2024/04/92 portant modifications des objectifs poursuivis, des modalités de concertation avec le public et de collaboration avec les Communes Membres dans le cadre de l'élaboration du PLUi-D, et application des dispositions nouvelles des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l'Urbanisme relative au contenu modernisé du PLU ;

**VU** le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du projet de PLUi-D tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains au sein du Conseil de Communauté du 24 juin 2024 ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine n°2025/07/200 en date du 10 juillet 2025 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de Plan de mobilité (PLUi-D) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

**VU** le Plan de Déplacements Urbain (PDU) de l'agglomération de Perpignan approuvé par délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée en date du 27 septembre 2007, mis en révision par délibération du Conseil de Communauté en date du 19 décembre 2013 ;

**VU** le Programme Local de l'Habitat (PLH) adopté pour la période 2020-2025 par délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 12 avril 2021 ;

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que la présente délibération a pour objet de rendre un avis sur le projet du PLUi-D de la Communauté Urbaine arrêté par délibération du 10 juillet 2025 dont la prescription a été initiée en 2015, tel que transmis et notamment le rapport de présentation, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règlements écrit et graphique, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le Programme d'Orientations et d'Actions (POA) et les annexes ;

Conformément aux dispositions de l'article R153-5 du Code de l'urbanisme, « l'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable » ;

Cet avis sera joint au dossier du PLUi-D arrêté soumis à enquête publique avec l'ensemble des avis recueillis au titre des consultations prévues ;

Le PLUi-D constitue le cadre stratégique et réglementaire en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de mobilités, d'environnement et de développement économique pour les quinze prochaines années ;

Il s'appuie sur un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) articulé autour de deux ambitions, à savoir :

- Une métropole attractive et innovante,
- Une métropole durable et de proximité ;

Ces ambitions sont déclinées en plusieurs axes, contenant eux-mêmes différentes orientations.

À titre liminaire, il est important de souligner le travail ambitieux mené par la Communauté Urbaine dans l'élaboration de ce document de planification stratégique à l'échelle de l'ensemble du territoire.

Toutefois, il est important que la Commune formule des observations afin d'obtenir certaines corrections.

Aussi, la commune, après avoir étudié les documents, émet un avis favorable avec les observations suivantes :

## **I. Sur le règlement graphique**

- Suppression de zones dédiées à de l'équipement d'intérêt collectif et de services publics (EICSP) / de commerces et d'activités de services.

Il convient d'attirer l'attention sur les effets potentiellement préjudiciables du reclassement de certains secteurs observant aujourd'hui une spécificité (équipements d'intérêt collectifs et services public / activités commerciales et de services / activités commerciales et artisanales) en zones à la mixité très étendue.

Cela est d'autant plus prégnant pour un secteur destiné aujourd'hui à des équipements publics sportifs tel que le complexe de la Germanor.

Dans un contexte de forte pression foncière, la préservation de ces emprises revêt une importance stratégique, notamment pour prévenir les risques de spéculation immobilière. Il apparaît donc essentiel que le règlement offre une souplesse suffisante afin de garantir la pérennité des équipements publics, tout en assurant la protection de la vocation initiale de leur secteur d'implantation, à savoir en l'espèce un secteur EICSP et plus particulièrement à vocation d'équipement sportif.

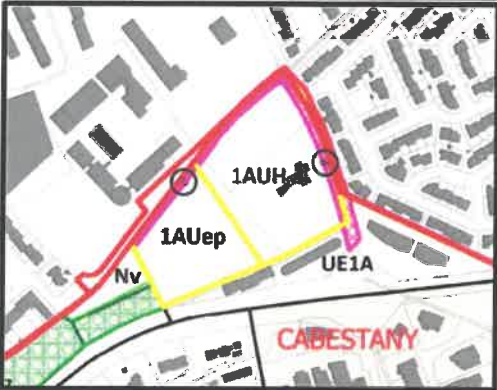
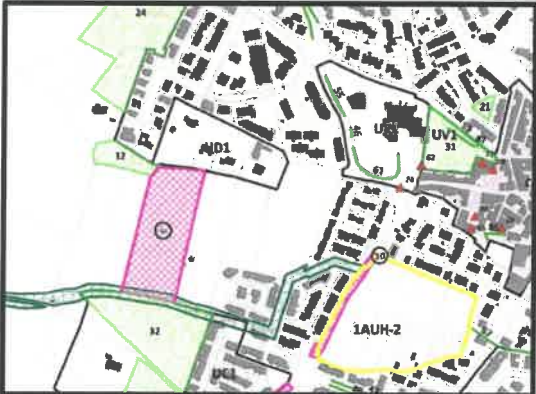
Il est à souligner également que la suppression de zones identifiées à vocation économique telles que Les Rouquettes ou Le Moulins, entre en contradiction avec les zones d'activités économiques (ZAE) identifiées au titre de la compétence économique de la Communauté urbaine.

Ainsi, tout en prenant en compte la nomenclature relatives aux destinations et sous-destinations, il est demandé de maintenir les zonages spécifiques de la Commune, à savoir notamment :

La ZAE des Rouquettes et la ZAE du Moulins,

Le secteur destiné aux activités commerciales, artisanales et de services du Mas Anglade.

Le Complexe sportif de la Germanor.

| Règlement graphique - zonage                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTRAIT GRAPHIQUE                                                                    | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Limite communale Nord à reprendre.                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Cimetière<br>Le zonage du cimetière de la Commune n'est pas visible. La limite de zone ouest est manquante (cachée par la limite est de l'ER).<br>Sur la pièce 3.2.3 PPP, classement en zone UC1p.<br>Conserver un zonage d'équipement d'intérêt collectif et services publics. |
|  | Aire des gens du voyage<br>L'aire des gens du voyage n'a aucun zonage sur la pièce 3.2.3. PPP.<br>Classement en NI2 sur le règlement graphique.<br>Mettre en cohérence les documents graphiques.                                                                                |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Construction existante (cadastrée AE 3) à cheval sur 2 zones : N1 et A4. Déplacer la limite de zone pour faciliter l'instruction dans le cadre d'un futur projet.</p>                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Prévoir la possibilité de changement de destination sur les bâtiments situés sur la parcelle AH 58, classé en zone A2. Aujourd'hui à destination d'habitation, il convient de ne pas obérer un éventuel projet d'activité économique avec accueil de public en lien avec le tourisme (activité de chambre d'hôtes seulement à ce jour).</p> |

#### - Pièce 3.2.2\_Liste des éléments patrimoniaux ou paysagers

Conformément au travail réalisé en amont, il convient de supprimer les EPP suivants : L41 ; P79, P86.

#### - Pièce 3.2.2\_Liste des Emplacements réservés

Numérotation à reprendre, supprimer la dernière colonne, ajouter les références cadastrales.

ER 2 : faute de frappe, création d'une Piste (et non d'une Miste)

ER 3 : libellé à reprendre dans sa dénomination

ER 4 et 5 : inexistants, reprendre la numérotation

ER 7 : Contournement Sud RD 22b : à supprimer pour mise en cohérence avec le document graphique, plan de zonage.

#### - Pièce 3.2.4\_Carte des espaces soumis à des aléas de feux de forêt et de végétation

Le document graphique présenté est à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal et ne permet pas d'identifier précisément les secteurs concernés au niveau communal.

#### - Pièce 3.2.5\_Carte des espaces soumis à des aléas d'inondation.

Le porté à connaissance (PAC) de l'État relatif à la commune de Cabestany n'est pas repris dans la liste des pièces.

## II. Sur le règlement écrit

- Préservation de la qualité de vie des quartiers à vocation principale d'habitats.

Sans empêcher les possibilités d'extensions des activités existantes en zone UC1 et UC1p, la commune souhaite conforter le classement de ces quartiers principalement résidentiels en interdisant l'implantation de nouveaux commerces ou activités par le biais de changement de destination de tout ou partie des maisons individuelles afin d'une part, de préserver la centralité des fonctions commerciales en cœur de ville ou au sein des secteurs déjà identifiés et d'autres part, d'éviter l'installation d'activités génératrices de trouble de voisinage par un environnement





urbain inadapté à un flux trop important de véhicules ou à la gestion des stationnements induits.

Par ailleurs, il convient de préserver la vocation principale d'habitat de la zone UD (correspondant à la zone UC du PLU communal) sans permettre l'implantation de constructions à destination commerciales, artisanales ou de bureaux. En effet, la rédaction du règlement telle qu'elle est proposée est presque plus permissive que celle de la zone UC (précisions ci-dessous dans la partie B/ LIVRE II – Dispositions particulières).

| A/ LIVRE I – Dispositions communes                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCES                                                                                                                                              | EXTRAIT DU RÈGLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>I) Volumétrie et implantation des constructions</p> <p>A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques</p> <p>p.17</p> | <p>Quand le terrain fait face à plusieurs voies et emprises publiques, la règle d'implantation applicable est celle définie par rapport à la voie ou l'emprise publique la plus longue qui borde le terrain.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Le règlement permet une certaine souplesse dans l'application des règles d'implantation. Toutefois, aucune précision n'est donnée sur la règle à appliquer pour la voie la moins longue. Cette imprécision fragilise sa mise en œuvre et est source d'insécurité juridique. Il en est de même lorsqu'une construction « 2 faces » disposent de 2 linéaires sur voie identiques.</p>                                                                                                                                       |
| <p>I) Volumétrie et implantation des constructions</p> <p>F) Clôtures</p> <p>4) Hauteur des clôtures</p> <p>p. 24</p>                                   | <p>4) <u>Hauteur des clôtures :</u></p> <p>La hauteur des clôtures est calculée depuis la voie et à partir du terrain naturel ou aménagé existant avant travaux. Elle ne peut excéder 1,80 mètre en limites séparatives et 1,30 mètre sur limites des voies et emprises publiques. Et ce, sauf nécessité technique tenant à un motif soit de sécurité, soit de surveillance ou de gardiennage des aires extérieures d'entreposage. Dans ce dernier cas, la hauteur des clôtures pourra être portée à 2,50 mètres en limites séparatives ainsi que sur les voies et emprises publiques.</p> | <p>Limiter la hauteur des clôtures sur voie à 1,30 m sans distinction en fonction du type de voie est d'application difficile et ne répond pas à la réalité du terrain. Tout en conservant une volonté de réglementation et d'assurer la préservation de la qualité du paysage urbain, il convient ainsi d'adapter cette règle de hauteur selon a minima deux critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La possibilité d'ériger un mur de clôture de maximum 1,30 m à 1,60 m selon une recherche de</li> </ul> |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## B/ LIVRE II – Dispositions particulières

| RÉFÉRENCES                                                 | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour l'ensemble des zones                                  | La limitation de l'implantation des antennes relais, pylônes n'est pas prise en compte dans le règlement écrit. Cela peut générer des nuisances, à tout le moins visuelles, importantes. Les possibilités d'implantation sur le territoire communal doivent ainsi être limitées, à l'instar du règlement actuel du PLU de la Commune.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| Pour les zones U et AU                                     | L'implantation des lieux de cultes est autorisée en zone urbaine et plus spécifiquement dans les quartiers à dominante d'habitat existants ou à créer (U et AU). Cette disposition pourrait générer des nuisances, des conflits et des dysfonctionnements notamment en termes de circulation et de stationnement dans des secteurs résidentiels non adaptés à un flux trop important de visiteurs.                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| RÉFÉRENCES                                                 | EXTRAIT DU RÈGLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                |
| Zone UC<br>E) Hauteur<br>1) Dispositions générales<br>p.32 | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Hauteur absolue :</u></li></ul> <p>- La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.</p> <p>Cependant, la hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.</p> | Cette disposition bien que favorisant la densité risque de créer des ruptures dans la forme urbaine de la commune. Conserver les hauteurs maximums aujourd'hui applicables. |

| <p>Zone UC</p> <p>C) Clôtures</p> <p>6) Dans le sous-secteur UC1z-3</p> <p>p.37</p>                                                                                                     | <p><b>6) Dans le sous-secteur UC1z-3 :</b></p> <p>a) L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de la délibération prise en conseil municipal. La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées et sur les limites séparatives ne peut excéder 1,80 mètre. Les dispositifs végétaux sont admis dans la limite de 1,80 mètre de haut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Conformément à l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, il appartient à l'organe délibérant de l'EPCI de soumettre les clôtures à déclaration. La Commune de Cabestany confirme sa volonté de soumettre à autorisation préalable la réalisation ou la modification des murs de clôture sur son territoire. Aussi, il est demandé de délibérer en ce sens lors de l'approbation du PLUi-D.</p> |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--|--|--------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|----------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zone UD</p> <p>I) Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols</p> <p>A) Cadre général et B) Utilisations des sols admises sous conditions</p> <p>p.58</p> | <table><tr><th colspan="2">Constructions</th><th colspan="5">Zones UD</th></tr><tr><th>Destinations</th><th>Sous-destinations</th><th>UDN</th><th>Sous-secteur UD1A</th><th>Sous-secteur UD1B</th><th>Sous-secteur UD1C</th><th>UDS</th></tr><tr><td rowspan="2">Habitation</td><td>Logement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hébergement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">Commerces et activités de services</td><td>Artisanat et commerce de détail</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restauration</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Commerce de gros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Activités de services avec accueil clientèle</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hôtels</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres hébergements touristiques</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Cinéma</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>• <u>Commerces et activités de services :</u></p> <p><u>Dans l'ensemble de la zone UD1 hormis les sous-secteurs UD1A et UD1C, les constructions relevant de la destination « commerces et activités de services » sont admises à condition de ne pas créer de nuisances particulières incompatibles avec l'habitat.</u></p> | Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Zones UD          |                   |     |  |  | Destinations | Sous-destinations | UDN | Sous-secteur UD1A | Sous-secteur UD1B | Sous-secteur UD1C | UDS | Habitation | Logement |  |  |  |  |  | Hébergement |  |  |  |  |  | Commerces et activités de services | Artisanat et commerce de détail |  |  |  |  |  | Restauration |  |  |  |  |  | Commerce de gros |  |  |  |  |  | Activités de services avec accueil clientèle |  |  |  |  |  | Hôtels |  |  |  |  |  | Autres hébergements touristiques |  |  |  |  |  |  | Cinéma |  |  |  |  |  | <p>Alors que le règlement indique que la zone UD correspond à une zone urbaine peu dense à vocation d'habitat [...] et précise que la zone UD1 « rassemble un tissu composé majoritairement d'habitat peu dense [...] sous forme essentiellement de maisons individuelles de type pavillonnaire », les commerces et activités de services sont admis sous conditions. Les conditions d'implantation laissent une place trop importante à l'interprétation, ce qui peut entraîner une insécurité juridique importante et risque de générer des conflits d'usages dans des quartiers à ce jour préservés. Il est demandé de reprendre les destinations</p> |
| Constructions                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zones UD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Destinations                                                                                                                                                                            | Sous-destinations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sous-secteur UD1A | Sous-secteur UD1B | Sous-secteur UD1C | UDS |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Habitation                                                                                                                                                                              | Logement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commerces et activités de services                                                                                                                                                      | Artisanat et commerce de détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Commerce de gros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Activités de services avec accueil clientèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Hôtels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Autres hébergements touristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         | Cinéma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |     |  |  |              |                   |     |                   |                   |                   |     |            |          |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |                                    |                                 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | actuellement autorisées dans la zone UC du PLU communal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Zone UC et UD<br/>         Chapitre II<br/>         I) Volumétrie et implantation des constructions<br/>         A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques<br/>         1) Dispositions générales<br/>         p.25 et p.61</p> | <p><u>1) Dispositions générales :</u></p> <p>a) L'implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l'alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>L'application de cette règle est particulièrement contraignante pour les maisons « 2 faces » ou même « 3 faces » bordée par 3 voies.<br/>         Il semble intéressant, dans un principe d'équité quant à l'aménagement des parcelles privées, de permettre la réalisation d'annexes, avec une hauteur et une emprise (9 à 12 m² maximum) mesurées dans la bande de retrait d'une voie lorsqu'il s'agit de la partie arrière de la construction.</p> |
| <p>Zone N<br/>         p.258</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><u>Elles sont constituées des zones suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La zone N1 regroupe les espaces naturels ordinaires, qui comporte notamment les sous-secteurs suivants :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-secteur N1g correspondant au projet d'aménagement du parcours de golf au sein de la ZAC Golfique créée à Villeneuve-de-la-Raho,</li> <li>Sous-secteurs N1i et N1ia correspondant ensemble au STECAL Ecoomia à Casey-de-Pène, lié au parc animalier,</li> <li>Sous-secteur N1B correspondant aux STECAL Beau-dit « La Figuera Molle », à Saint-Laurent-de-la-Salanque.</li> </ul> </li> <li>La zone N2 correspond à un secteur d'activités ludiques de pleine nature et de mise en valeur de la biodiversité sur le site du Mas Delfau, à Perpignan, lequel comporte le sous-secteur suivant :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-secteur N2i correspondant au STECAL sur le site du Mas Delfau,</li> </ul> </li> <li>La zone N3 correspond aux zones d'exploitation des ressources du sol et du sous-sol (carrières, granitères...).</li> <li>La zone N4 correspond aux zones d'espace de nature et ou intégrant notamment des équipements collectifs sportifs et de loisirs et l'aménagement de « Jardins familiaux » à proximité des zones urbaines à préserver.</li> <li>La zone N5a correspond à la Trame Verte et Bleue (TVB) avec ses réservoirs de biodiversité et ses corridors écologiques, qui limite également la constructibilité et qui comporte notamment le sous-secteur suivant :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-secteur N5a-1 correspondant au STECAL pour permettre l'implantation d'un nouveau centre de tri et de valorisation multi-filières des déchets ménagers recyclables (EMR) directement lié à l'activité de l'UTVE attenante (Unité de Transformation et de Valorisation Énergétique).</li> </ul> </li> <li>La zone N6 correspond principalement à des espaces de bord de littoral et d'étang, intégrant des équipements et usages relatifs aux activités balnéaires, nautiques et connexes sur le littoral, en lien avec la proximité immédiate de l'eau.</li> <li>La zone N7a correspond aux zones de camping qui ne relèvent pas de l'enveloppe urbaine,</li> <li>La zone N8 correspond aux espaces dédiés à l'énergie éolienne.</li> </ul> | <p>Pas de règlement écrit correspondant au sous-secteur N12 relatif à l'aire des gens du voyage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Enfin, s'agissant de la forme du PLUi-D, les pièces réglementaires présentent de nombreuses erreurs ou omissions dans la numérotation des articles ou dans les références de haut de page des dispositions particulières ; les documents graphiques font apparaître diverses incohérences entre eux et vis-à-vis du règlement écrit ; ce qui nuit à lisibilité générale et à la rigueur dues à un tel document.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **EMET** à l'unanimité un avis favorable au projet de PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole arrêté par le Conseil communautaire en date du 10 juillet 2025.

2°) **DEMANDE** à l'unanimité que les observations formulées soient prises en compte.





3°) **DIT** que le présent avis sera transmis à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, conformément à l'article R153-5 du Code de l'Urbanisme.

4°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer tout document afférent à la présente délibération.

5°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

**La Maire**

**Le secrétaire de séance**

**Edith PUGNET**



**Ahmed EL HOUMMASS**

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 08 octobre 2025